

[기출][2][2014-1-1]특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

【문제 1】 자동차부품을 제조 및 판매하는 A 회사는 B 공단에 위치하고 있다. A 회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A 회사는 사업장을 B 공단에서 약 30km 떨어진 C 공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A 회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A 회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A 회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A 회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 "회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다."는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A 회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A 회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 처분문서인 단체협약의 해석 원칙에 비추어 위 단체협약상의 "합의"의 의미를 "협의"로 해석할 수 있는지 논하시오. (25 점)